



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/201/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

י.מ. מגדל הורביץ רחובות בע"מ ח.פ. 516113461

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד לוי חקק יערה
יפה ירקוני 2, ראש העין
טל': 0544415549

נגד

קרן אפיק בע"מ ח.פ. 514959386

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד קאופמן רמה
הורביץ אלי 19, רחובות
טל': 0526606560

פסק דין

עניינה של תביעה זו – תשלום דמי החזקה וניהול בבית המשותף בסך 17,740 ש"ח. המחלוקת בין הצדדים נוגעת למועד בו קמה חובת הנתבעת לשאת בחלקה בהוצאות החזקה וניהול בבית המשותף. האם כפי שטוענת התובעת על הנתבעת לשלם דמי החזקה וניהול מיום שהחלה התובעת לפעול בבית המשותף ולפני שהתקבלה בידי הנתבעת החזקה בנכסים בפועל, וזאת כיוון שהיא עיכבה את התשלומים על הנכסים ומנעה קבלת החזקה, או שמא כשיטת הנתבעת יש לשלם ממועד מסירת החזקה בפועל.

א. רקע עובדתי והסכמי

1. ענייננו בבית משותף ברחוב מוטי קינד 2 רחובות הידוע בשם "מגדל הורוביץ" המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3651 חלקה 95 (להלן: "**הבית המשותף**").
2. התובעת מספקת שירותי ניהול לבית המשותף מכוח הסכם ניהול שנחתם בינה ובין נציגות הבית המשותף ביום 3.8.20 (להלן: "**הסכם הניהול**"). על פי כתב התביעה, הנתבעת היא בעלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/201/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- הזכויות ביחידות מספר 420 ו-427 בבית המשותף מכוח הסכם מכר שנחתם בינה ובין בנייני אריה פרשקובסקי בע"מ ואחרים (להלן: "**הקבלן**") ביום 29.10.19 (להלן: "**הסכם המכר**").
3. אין מחלוקת כי התובעת החלה לנהל את הבית המשותף בחודש ספטמבר 2020. בנוסף אין מחלוקת כי הנתבעת קיבלה את החזקה בנכסים בפועל במרץ 2021.
4. במסגרת הסכם הניהול נקבע כי התובעת תספק שירותי החזקה וניהול בבית המשותף בכפוף לתשלום דמי החזקה וניהול על ידי בעלי הזכויות. כן נקבע כי מועד תחילת אספקת השירותים הוא 1.9.20 (הסכם הניהול צורף כנספח 1 לתצהירו של מר יחזקאל רביבו מטעם התובעת).
5. הוראת סעיף 13.2 להסכם הניהול קובעת כי בעל דירה בבית המשותף יחויב לשלם את חלקו בהוצאות ההחזקה והניהול החל ממועד תחילת הניהול או ממועד מסירת היחידה לחזקתו, וזאת על פי המועד המאוחר מביניהם, כדלקמן:
- "תקופת חוזה זה הינה למשך שנתיים החל ממועד תחילת הניהול (להלן: "**תקופת ההסכם**") כאשר חובת כל הבעלים לשלם את חלקם בהוצאות הניהול תחול ממועד תחילת הניהול או ממועד מסירת היחידה לחזקתו – המאוחר מביניהם."
6. במסגרת הסכם המכר שחלקים ממנו הוצגו על ידי הצדדים וצורפו כנספח 1 לתצהיר של גב' שרונה בכר מטעם התובעת וכנספח 1 לסיכומים מטעם הנתבעת, נקבע כי הנתבעת כרוכשת נכסים בבית המשותף מחויבת לשלם את חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול מיום קבלת החזקה בנכסים. ראו לעניין זה הוראת סעיף 14.3 להסכם המכר הקובע כדלקמן:
- "...הקונה מתחייב: 14.3. לשלם את חלקו היחסי בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה של הרכוש המשותף בבניין בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף כפי שידרש על ידי חברת הניהול, מיום קבלת החזקה בממכר."
7. למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 6.9.23 שילמה הנתבעת את החוב מושא התביעה תחת מחאה וזאת לשם מחיקת הערה אודותיו שהופיעה על גבי אישור זכויות באשר לנכסים המצויים בבעלות הנתבעת בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/201/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעת

8. התובעת עתרה לחיוב הנתבעת בחלקה בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף לתקופה שבין ספטמבר 2020 (מועד תחילת מתן שירותי התובעת בבית המשותף) ועד מרץ 2021 (מועד קבלת החזקה בפועל) בסך 17,740 ש"ח.

9. צוין כי הנתבעת סירבה לשלם את חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול לתקופה הרלוונטית לתביעה בטענה כי החזקה בנכסים נמסרה לה רק ביום 1.3.21 ולפיכך אינה חבה דמי ניהול עובר למועד זה. אולם לטענת התובעת הנכסים הין מוכנים למסירה כבר בחודש מאי 2020 ומועד זה היה ידוע לנתבעת מבעוד מועד ואף עוגן בהסכם המכר. נטען כי לא נמסרה לתובעת החזקה בנכסים כיוון שהיא לא שילמה את מלוא התמורה בגינם.

10. נטען כי חובת הנתבעת לשאת בדמי החזקה וניהול החל מחודש ספטמבר 2020 נובעת משני מקורות: האחד, הסכם הניהול אשר מחייב את בעלי הדירות בתשלום דמי החזקה וניהול החל ממועד תחילת הניהול או ממועד מסירת החזקה, וזאת על פי המועד המאוחר מבניהם. השני, הסכם המכר לפיו חובת התשלום של בעלי הדירות חלה ממועד קבלת החזקה. לטענת התובעת העיכוב בקבלת החזקה רובץ לפתחה של הנתבעת ולפיכך היא עולה כדי מי שנמסרה לה החזקה בנכסים אף שאלו לא התקבלו בידיה בפועל. התובעת התבססה בטענה זו על סעיף 8.7 להסכם המכר לפיו במקרה שסרב הקונה לקבל את החזקה בנכס, הן במועד הראשון שנקבע והן במועד דחוי נוסף, ייחשב המועד הדחוי בו סירב הקונה לקבל את החזקה כמועד המסירה בפועל. החלק הרלוונטי מסעיף זה יובא להלן: "**לא הופיע הקונה לקבלת החזקה בממכר או סירב לקבל את החזקה גם במועד נדחה זה, יחשב מועד זה כמועד המסירה בפועל לקונה, לרבות לכל דבר ועניין הקשור בהתחייבויות הקונה על פי הסכם זה...**".

11. התובעת טענה כי החל מחודש ספטמבר 2020 ניתנו על ידה שירותי החזקה וניהול בבית המשותף. כן נטען כי ממועד זה החלו גם בעלי נכסים אחרים בבית המשותף לשלם דמי החזקה וניהול וזאת ללא תלות בקבלת החזקה בנכס. נטען כי תלות בין נשיאה בדמי החזקה וניהול לקבלת חזקה בנכס עשויה לפגוע בהחזקת הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/201/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. עוד נטען כי בשל שיקול כלכלי הנתבעת לא השלימה את עסקת המכר. כראיה לכך צוין כי בחודש נובמבר 2019 הוגשה בקשה מטעם הנתבעת לביטול עסקת הרכישה ואף נציגת הנתבעת ובאת כוחה, גב' רמה קאופמן, העידה כי הגישה בקשה זו במסגרת עדותה (שורה 38, עמוד 8 לפרוטוקול הדיון מיום 5.7.23).

13. עוד נטען כי לפי סעיף 21.4 לחוזה המכר נדרשה הנתבעת להמציא מסמכי מימון 30 יום לפני מועד המסירה, אולם היא לא עשתה זאת. צוין כי בחודש נובמבר 2020 שילמה הנתבעת סך של 960,000 ש"ח עבור הנכסים המהווה סכום חלקי בלבד מן התמורה. לפיכך נטען כי הסכומים אשר לא שולמו על ידי הנתבעת גרמו לקבלן לא למסור לה את החזקה בנכסים.

טענות הנתבעת

14. לטענת הנתבעת סעיף 14.3 להסכם המכר וסעיף 13.2 להסכם הניהול קובעים כי החובה לשאת בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף נוצרת החל ממועד קבלת החזקה בנכס. מועד זה חל רק ביום 1.3.21 ולא קודם לכן. לפיכך טענה הנתבעת כי היא אינה חייבת בדמי החזקה וניהול עובר למועד זה.

15. עוד נטען כי דרישת התובעת לתשלום הוצאות החזקה וניהול כוללת חודשים בהם הבית המשותף לא היה מאוכלס במלואו ופעילותו הייתה מצומצמת. צוין כי חברת הניהול נכנסה לתפקידה רק בחודש ספטמבר 2020 ואף במועד זה לא היו פניות מטעמה או מטעם היזם לנתבעת לשם תיאום מסירה בפועל של הנכס.

16. לטענת הנתבעת החזקה בנכסים התקבלה בידיה רק במרץ 2021 וזאת לאחר פניות רבות מצידה לקבלן. כראיה ציינה הנתבעת כי הקבלן הפחית את ריבית הפיגורים לאור אחריותו לעיכוב. כתימוכין לטענה זו צירפה הנתבעת כנספח ג' לסיכומיה מייל מהקבלן במסגרתו צוין כי ניתנה לה הנחה בריבית.

17. נטען כי גם לאחר ששילמה הנתבעת את התמורה הדרושה עבור הנכסים לא בוצעה לה מסירה בפועל וזאת כיוון שהתובעת טענה כי קיים חוב בגין מערכות המיזוג בבית המשותף. לטענת הנתבעת תשלום זה אינו רלוונטי לקביעת מועד מסירת החזקה בנכס. עוד נטען כי התובעת דרשה מהנתבעת תשלומים נוספים בגין עמלת קבלן, אספקת חשמל ומערכות מיזוג אשר היו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/201/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גבוהים מן המחירים המקובלים בשוק ולפיכך התעכב התשלום. נטען כי התובעת סירבה להצעת הנתבעת להביא קבלן מזגנים מטעמה בעלות מוזלת.

18. באשר לבקשה לביטול העסקה, הנתבעת טענה כי היא הוגשה על ידה בחודש נובמבר 2019 בשל שמועות על התנהלות הקבלן אולם לבסוף החליטה להמשיך בתהליך לרכישת הנכס.

19. לפיכך דרשה הנתבעת לדחות את התביעה ולהורות לתובעת להשיב את הכספים ששולמו על ידי הנתבעת.

ג. דיון והכרעה

20. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

21. הלכה ידועה היא כי הסכם יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים כאשר לשון החוזה תוחמת את גבולות הפרשנות. בפסיקה נקבע באשר לאומד דעת הצדדים כדלקמן:

"אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: "עניין אפרופים"). הלכה זו אושרה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05 ארגון מגדלי הירקות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/201/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא (2) 1, 2006 (להלן:
"עניין ארגון מגדלי ירקות").**

22. לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"), הקובע את יסודות כללי פרשנותו של הסכם. הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים לאחר התיקון קובעת כך:

**"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.
(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.**

(1ב) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים.

(ד) סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8 ו-10 לחוק הפרשנות, תשמ"א-1981, וסעיף 57ג לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על פירושו של חוזה, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור"

23. בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, יש לפעול בהתאם למחוקק אשר ביקש ליתן משקל גבוה ללשון החוזה:

"(...) עד כאן באשר לתכליתו הסובייקטיבית של סעיף 25(א) המתוקן. כפי שראינו, תכלית זו מצביעה בבירור על כך שהפירוש הנכון לסעיף המתוקן הוא כדלקמן: חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/201/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוק: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי".

24. נוכח המשקל הגבוה הניתן ללשון החוזה בעת מלאכת הפרשנות קבע בית המשפט העליון כי:

"ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תידרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... משקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידהן לגבור על הלשון הברורה" (עניין ארגון מגדלי הירקות).

25. הנה כי כן, יש לבחון מתוך הסכם הניהול והסכם המכר מהו אומד דעת הצדדים, תכלית ההסכמים ונסיבות עריכתם.

26. לאור האמור אפנה בראשית לשון הוראת סעיף 13.2 להסכם הניהול קובעת כי: "תקופת חוזה זה הינה למשך שנתיים החל ממועד תחילת הניהול (להלן: "תקופת ההסכם") כאשר חובת כל הבעלים לשלם את חלקם בהוצאות הניהול תחול ממועד תחילת הניהול או ממועד מסירת היחידה לחזקתו – המאוחר מביניהם".

27. כמו כן הוראת סעיף 14.3 להסכם המכר קובעת כי: "...הקונה מתחייב: 14.3. לשלם את חלקו היחסי בהוצאות הדרושות להחזקה התקינה של הרכוש המשותף בבניין בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף כפי שידרש על ידי חברת הניהול, מיום קבלת החזקה בממכר".

28. לשון הסכם הניהול ברורה היא ועל פיה חובת תשלום דמי החזקה וניהול תחול ממועד קבלת החזקה בנכסים או ממועד תחילת הניהול, לפי המאוחר מביניהם. לשון הסכם המכר ברורה אף היא ולפיה חובת תשלום דמי החזקה וניהול תחול ממועד קבלת החזקה בנכס. אין חולק כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/201/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החזקה בפועל בנכסים נמסרה לנתבעת במרץ 2021 וזאת במועד המאוחר למועד בו החלה חברת הניהול ליתן שירותיה בבית המשותף. לפיכך ובהתאם להסכמים דלעיל מצאתי כי חובת התשלום של הנתבעת חלה ממועד קבלת החזקה בנכס, קרי חודש מרץ 2021.

29. דוחה אני את טענת התובעת לפיה יש לקבוע את מועד קבלת החזקה בנכסים כמועד בו סירבה הנתבעת לקבל את החזקה בפועל, בהתבסס על סעיף 8.7 להסכם המכר, זאת כיוון שהעיכוב בקבלת החזקה בדירה מקורו בהתנהלות הנתבעת כיוון שלא שילמה את מלוא התמורה בגין הנכס. סעיף 8.7 להסכם המכר עליו מתבססת התובעת עוסק במצב בו הקבלן מבקש למסור את הנכס אך רוכש הנכס מסרב לקבלו. לא דומה מצב זה לענייננו שכן הקבלן במקרה דנן לא ביקש למסור לנתבעת את הנכסים אלא עיכב את המסירה בטענות שונות ועיקרן אי תשלום מלוא התמורה ותשלומים שונים נוספים. ככל שהנתבעת הפרה את הסכם המכר שנחתם מול הקבלן, רשאי הוא לפעול נגדה במישורים החוזיים המתאימים אך אין בכך כדי לשנות את מועד המסירה בפועל ומכאן גם את מועד החיוב בדמי ההחזקה והניהול אשר חל רק ממועד קבלת החזקה בנכסים בפועל.

30. משהתקבלה החזקה בנכסים רק במרץ 2021 יחול החיוב ממועד זה ואילך ולא קודם לכן.

ד. סיכום

31. דין התביעה להידחות.
32. התובעת תישא בהוצאות משפט לטובת הנתבעת בסך 5,000 ש"ח.
33. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 12.02.2024, ג' אדר א' תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוניט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין